

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 287/2533

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญผลเชิยรใหญ่ โจทก์
นายหน้อย ทูลประดิษฐ์ กับพวก จำเลย
บริษัท ปณมสาครบริการ จำกัด จำเลยที่
2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 202 แผ่นที่ 3)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็น
เงิน 130,108.20 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับจากวันที่ทำ
ละเมิด (วันที่ 29 มกราคม 2527)จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 195,194)

จำเลยที่ 2 ขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 157)ไม่ปรากฏคำสั่ง
ของศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับถึงวันทราบคำสั่งนี้ และ

ต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้
ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับถึงวันทราบคำสั่งนี้ และ
ต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้
ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>